01 | GRUNDBEGRIFFE

Einbeziehung von Vertragsbestimmungen

Eine Erklärung kann den Vertragsschluss beeinflussen, ohne selbst Vertragsinhalt zu werden. Entscheidend ist, ob sie bei objektiver Betrachtung eine vertragliche Verpflichtung begründet.

Wann wird eine Erklärung zum verbindlichen Vertragsinhalt?
Maßgeblich sind die Worte und das Verhalten der Parteien bei Vertragsschluss. Eine konkrete Zusage zu einem ausdrücklich als wesentlich bezeichneten Punkt spricht stärker für eine Vertragsbestimmung als eine allgemeine Anpreisung.

01 **Werbliche Anpreisung** *advertising puff*
Eine erkennbare Übertreibung, die ein vernünftiger Empfänger als Werbung versteht. „Der beste Kaffee der Welt“ ist typischerweise zu unbestimmt, um eine vertragliche Zusage zu begründen.

02 **Vorvertragliche Tatsachenangabe** *representation*
Eine Tatsachenangabe gegenüber der anderen Partei, die diese zum Vertragsschluss veranlassen kann. Die Angabe, eine Maschine sei im Vormonat gewartet worden, kann eine *representation* sein, auch wenn der Verkäufer für ihre Richtigkeit keine vertragliche Verpflichtung übernimmt.

03 **Vertragsbestimmung** *contractual term*
Eine Bestimmung, die die vertraglichen Rechte und Pflichten der Parteien regelt. Vereinbaren sie etwa die Lieferung bis zum 30. Juni, liegt eine ausdrückliche Bestimmung vor. Ausdrückliche Bestimmungen können mündlich oder schriftlich vereinbart werden. Für die Ergänzung um einen *implied term* gelten eigene Voraussetzungen.

Warum die Einordnung rechtlich zählt

Eine Vertragsverletzung kann zum Schadensersatz berechtigen. Ob der Vertrag beendet werden kann, hängt von der Art der Bestimmung und gegebenenfalls von der Schwere des Verstoßes ab. Eine rechtlich erhebliche Falschangabe (*misrepresentation*) kann zur Rückabwicklung (*rescission*) und auf einschlägiger Rechtsgrundlage zu Schadensersatz führen. Dieselbe Angabe kann Vertragsinhalt und zugleich eine *misrepresentation* sein. Nach Section 1 des *Misrepresentation Act 1967* schließt die Einbeziehung eine sonst mögliche Rückabwicklung für sich genommen nicht aus.

02 | OBJEKTIVER MASSSTAB

Wie Gerichte die Einbeziehung prüfen

Das Gericht fragt, wie eine vernünftige Person in der Lage der Parteien ihre Worte und ihr Verhalten im konkreten Zusammenhang verstanden hätte. Die folgenden Indizien helfen bei dieser objektiven Beurteilung. Ihr Gewicht hängt vom Einzelfall ab.

01 Wortlaut und Bestimmtheit

Liegt eine klare Zusage oder eine Einschätzung unter Vorbehalt vor? Entscheidend ist, was gesagt wurde und wie der Empfänger es verstehen durfte.

02 Bedeutung für den Abschluss

Hat der Empfänger erklärt, dass er ohne die Zusage nicht abschließen würde? Dann kommt der konkreten Zusage besonderes Gewicht zu.

03 Sachkunde und Nachprüfbarkeit

Wer kannte die Tatsachen oder konnte sie sachkundig prüfen? Legte der Erklärende nahe, sich auf seine Angabe zu verlassen oder sie selbst zu prüfen?

04 Zeitpunkt und Vertragsurkunde

Wann fiel die Aussage? Fehlt sie in einer ausführlichen Vertragsurkunde, kann das gegen ihre Einbeziehung sprechen. Die Wirkung einer Vollständigkeitsklausel hängt von Wortlaut und Reichweite ab.

LEITENTSCHEIDUNG

Die Zusage der Verladung unter Deck

J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078 · Court of Appeal

Sachverhalt	Evans stimmte der Beförderung in Containern zu, nachdem der Spediteur mündlich die Verladung unter Deck zugesagt hatte. Ein Container mit einer Maschine wurde an Deck gestaut und ging über Bord. Der Spediteur berief sich auf seine schriftlichen Standardbedingungen.
Entscheidung	Der Court of Appeal hielt die konkrete Zusage für bindend. Der Spediteur konnte seine Haftung für deren Verletzung nicht unter Berufung auf die Standardbedingungen abwenden. Roskill LJ sah einen teils mündlichen, teils schriftlichen Vertrag. Lord Denning MR stützte sich auf eine eigenständige Zusage neben dem Hauptvertrag.
Bedeutung	Gerade die Zusage hatte Evans bewogen, der neuen Transportart zuzustimmen. Ausschlaggebend waren ihr konkreter Inhalt und der vertragliche Zusammenhang.

03 | RECHTSPRECHUNG UND ANWENDUNG

Zwei Fälle, zwei Ergebnisse

Die beiden Autokäufe zeigen, wie sich der unterschiedliche Kenntnisstand der Parteien darauf auswirkt, welche vertragliche Verantwortung ein Käufer dem Verkäufer für dessen Angabe zuschreiben darf.

Oscar Chess Ltd v Williams [1957] 1 WLR 370	Ein privater Verkäufer gab gegenüber einem Autohändler das Modelljahr an, das er den Fahrzeugpapieren entnommen hatte. Die Gerichtsmehrheit wertete dies als vorvertragliche Tatsachenangabe. Unter den Umständen gab der Verkäufer den Inhalt des Dokuments wieder, ohne für die Richtigkeit vertraglich einzustehen.
Dick Bentley Productions Ltd v Harold Smith (Motors) Ltd [1965] 1 WLR 623	Ein auf solche Fahrzeuge spezialisierter Händler versicherte, ein gebrauchter Bentley sei seit dem Einbau eines Ersatzmotors und eines Ersatzgetriebes erst 20.000 Meilen gefahren. Angesichts dieser Zusage und der Möglichkeit des Händlers, die Vorgeschichte zu prüfen, bejahte der Court of Appeal eine vertragliche Zusicherung.

Anwendung auf einen Beispielsfall

Ein Lieferant verspricht die Lieferung bis zum 30. Juni. Der Käufer erklärt, dass der Termin für ihn wesentlich ist. Die unterzeichnete Bestellung nennt Preis und Modell, enthält aber keinen Liefertermin.

Lösungshinweis Die genaue Zusage und ihre ausdrücklich erklärte Bedeutung sprechen für die Einbeziehung. Dass der Termin in der Bestellung fehlt, verlangt eine Prüfung der Urkunde und der Abschlussumstände. Eine ausdrückliche Regelung wäre etwa „Der Lieferant hat das Gerät bis zum 30. Juni zu liefern.“

Rechtsprechung und Gesetz

J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078 · Fallbesprechung

Heilbut, Symons & Co v Buckleton [1913] AC 30

Oscar Chess Ltd v Williams [1957] 1 WLR 370

Dick Bentley Productions Ltd v Harold Smith (Motors) Ltd [1965] 1 WLR 623

Misrepresentation Act 1967 ss 1–2